P U T U S A N

Nomor 689/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 30 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garu II B Gang Amal Lingkungan XIV No.48-D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Penasihat Hukumnya Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya 1. Hisca Romauli Situmorang, S.H., 2. Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., 3. Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu* " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama ... dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (Dua) Bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) Gram
   - 1 (Satu) Bungkus plastik klip kosong
   - 2 (Dua) Buah sendo pipet

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RUDI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Garu I Gang Nenas No.48-D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi AZIARDY, saksi EKO SETIAWAN, S.E dan saksi SANDRO ARIZONA (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garu I Gang Nenas No.48 D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Mdan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi EKO SETIAWAN, SE melakukan undercoverbuy dan saksi EKO SETIAWAN S.E mengatakan:”Mau beli sabu paket lima puluh bang” dan saksi EKO SETIAWAN, SE memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi EKO SETIAWAN, SE kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan para saksi kembali melakukan pengegeldahan dirumah Terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok pipet yang terletak di lantai sedangkan uang sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Trerdakwa selanjutnya para saksi melakukan intorgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) di Jalan Jermal XV sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menjual narkotika jenis shabu perpaket dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan terkahir, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1171/ NNF / 2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Garu I Gang Nenas No.48-D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi AZIARDY, saksi EKO SETIAWAN, S.E dan saksi SANDRO ***ARIZONA*** (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garu I Gang Nenas No.48 D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Mdan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi EKO SETIAWAN, SE melakukan undercoverbuy dan saksi EKO SETIAWAN S.E mengatakan:”Mau beli sabu paket lima puluh bang” dan saksi EKO SETIAWAN, SE memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk kedalam rumah tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi EKO SETIAWAN, SE kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan para saksi kembali melakukan pengegeldahan dirumah Terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok pipet yang terletak di lantai sedangkan uang sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Trerdakwa selanjutnya para saksi melakukan intorgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) di Jalan Jermal XV sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu perpaket dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan terkahir, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1171/ NNF / 2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (Dua) Bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO SETIAWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. **Saksi AZRIADY,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan para saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
   - Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi AZIARDY, saksi EKO SETIAWAN, S.E dan saksi SANDRO ARIZONA (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garu I Gang Nenas No.48 D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Mdan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi EKO SETIAWAN, SE melakukan undercoverbuy dan saksi EKO SETIAWAN S.E mengatakan:"Mau beli sabu paket lima puluh bang" dan saksi EKO SETIAWAN, SE memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi EKO SETIAWAN, SE kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan para saksi kembali melakukan pengegeldahan dirumah Terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok pipet yang terletak di lantai sedangkan uang sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Trerdakwa selanjutnya para saksi melakukan intorgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) di Jalan Jermal XV sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu perpaket dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan terkahir, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.
   - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Garu I Gang Nenas No.48 D, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi AZIARDY, saksi EKO SETIAWAN, S.E dan saksi SANDRO ARIZONA (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garu I Gang Nenas No.48 D Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Mdan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi EKO SETIAWAN, SE melakukan undercoverbuy dan saksi EKO SETIAWAN S.E mengatakan:"Mau beli sabu paket lima puluh bang" dan saksi EKO SETIAWAN, SE memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi EKO SETIAWAN, SE kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan para saksi kembali melakukan pengegeldahan dirumah Terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok pipet yang terletak di lantai sedangkan uang sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Trerdakwa selanjutnya para saksi melakukan intorgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) di Jalan Jermal XV sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu perpaket dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan terkahir, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- Uang sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi AziardY, saksi Eko Setiawan, S.E dan saksi Sandro Arizona (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garu I Gang Nenas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.48 D, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya para Saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi Eko Setiawan, S.E melakukan undercoverbuy dan Saksi Eko Setiawan S.E mengatakan: ”Mau beli sabu paket lima puluh bang” dan saksi Eko Setiawan, S.E memberikan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Eko Setiawan, S.E., kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa, saat para saksi kembali melakukan pengegeldahan di rumah Terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok pipet yang terletak di lantai sedangkan uang sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Trerdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan intorgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) di Jalan Jermal XV sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu perpaket dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan terkahir, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1171/ NNF / 2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap Orang” dalam tindakan pidana merujuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah dihadapkan Terdakwa Agus Salim Munthe dan Terdakwa Azhari Lubis, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Salim Munthe dan Terdakwa Azhari Lubis;

Menimbang, bahwa apakah Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpak hak atau melawan hukum terletak an melekat perbuatan pokok yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad.3 Melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi AZIARDY, saksi EKO SETIAWAN, S.E dan saksi SANDRO ***ARIZONA*** (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garu I Gang Nenas No.48 D, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, ada seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi EKO SETIAWAN, SE melakukan undercoverbuy dan saksi EKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SETIAWAN S.E mengatakan:"Mau beli sabu paket lima puluh bang" dan saksi EKO SETIAWAN, SE memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi EKO SETIAWAN, S.E. kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa, saat para saksi kembali melakukan pengegeldahan di rumah Terdakwa lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sendok pipet yang terletak di lantai sedangkan uang sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Trerdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan intorgasi terhadapTerdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) di Jalan Jermal XV sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu perpaket dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan terkahir, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1171/ NNF / 2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menjual Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ”tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual narkotika adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur ”melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) Gram
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kosong
- 2 (Dua) Buah sendok pipet, merupakan hasil dari kejahatan dan alat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ARDIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpak hak dan melawan hukum menual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 13 Juni 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Nurmiati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Mariojahan Simbolon, S.H, M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera pengganti,

Ngatas Purba, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)